

---

## INTRODUÇÃO

O "Direito à Cidade" vai muito além da teoria: ele se manifesta na prática das políticas públicas e no desenho das nossas ruas. A realidade urbana muitas vezes exclui cidadãos através da arquitetura hostil e da gentrificação, transformando espaços que deveriam ser públicos em ferramentas de segregação. Essa hostilidade impacta diretamente a acessibilidade física, mental e financeira, e molda a paisagem urbana, forçando a segregação e exclusão de determinados indivíduos da sociedade.

Em seu livro Espaço e Política, Henri Lefebvre analisa o espaço e o urbano de forma teórica nos capítulos iniciais, refletindo sobre a “reprodução das relações sociais de produção”. Posteriormente, o texto adota um viés capitalista prático, examinando as classes e instituições que produzem o território. Lefebvre demonstra que a mudança na paisagem urbana expande a escala do usuário para a criação de ambientes intencionais.

Assim, o espaço torna-se instrumento: uma ferramenta estratégica de dominação e controle político, perdendo sua neutralidade para servir à lógica de reprodução social. Essa transformação gera um conflito no direito à cidade contra a lógica do mercado.

Diante do debate entre cidade como obra versus mercadoria, enquanto a arquitetura hostil busca vedar com barreiras físicas à permanência humana, o direito à cidade propõe a apropriação social do espaço urbano, tendo que assim, criar instrumentos que subordinam o lucro ao desenvolvimento das funções sociais.

---

## JUSTIFICATIVA TÉCNICO-CIENTÍFICA

A pesquisa admite a crise humanitária evidenciada por mais de 300 mil pessoas em situação de rua no Brasil (FURB). Esse cenário revela uma falha estrutural e o descaso social do poder público, que negligencia a implementação de políticas eficazes para garantir a função social da propriedade, resultando em insegurança urbana e violação dos direitos humanos.

O estudo é motivado pelo aumento considerável de casos e pela crescente hostilidade do espaço urbano, manifestado tanto em áreas públicas quanto privadas. Essa hostilidade materializa-se na arquitetura, que utiliza do design para excluir grupos marginalizados e impedir o uso dos espaços para abrigo ou repouso. Essas práticas configuram também uma forma de aporofobia (rejeição ao pobre) que confronta a Lei Padre Júlio Lancellotti, que veda técnicas construtivas hostis no Brasil (Lei nº 14.489, 2022).

O trabalho fundamenta-se no direito à cidade, conceito que defende a apropriação do espaço urbano pelos usuários na sociedade, em oposição à mercantilização e segregação. A pesquisa sustenta que o espaço urbano deve cumprir sua função social, sendo instrumento de promoção do bem-estar e redução das desigualdades. Os resultados desse estudo podem beneficiar a população fornecendo subsídios técnicos ao poder público para a formulação de políticas inclusivas, como o modelo de "moradia primeiro" e para revitalizações urbanas.

Além disso, a análise visa combater o estigma social que criminaliza essa população e auxiliar futuros estudos regionais, promovendo uma cidade mais justa, democrática e resiliente, para moradores e turistas.

---

## **OBJETIVO GERAL**

Desenvolver uma proposta arquitetônica sob a perspectiva das políticas públicas, da arquitetura hostil e gentrificação, para estabelecer as relações com o contexto social da região de estudo e identificar aplicações no espaço urbano.

---

## **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Desenvolver espaços que promovam a inclusão social, reduzindo a segregação socioespacial dos espaços urbanos;
- Reestruturar o espaço urbano através de um anteprojeto arquitetônico, aplicado aos conceitos analisados nesta pesquisa;
- Avaliar a conformidade com a Lei Padre Júlio Lancellotti e a eficácia, ou ineficácia, das políticas públicas locais, contribuindo para que a função social da propriedade seja feita;
- Desenvolver e incorporar espaços urbanos para que sejam de acolhimento e abrigo;

---

## **REVISÃO**

As referências consultadas destacam o planejamento urbano como ferramenta de ordenação territorial, evidenciando o Estatuto da Cidade na implementação da função social da propriedade (DENALDI, Rosana et al., 2017). Contudo, o paradoxo entre a cidade vista como "valor de uso" (obra) e "valor de troca" (mercadoria), é onde a mercantilização das ruas desintegra-se com a vida em sociedade.

A ascensão da arquitetura hostil, hoje combatida através da Lei Padre Júlio Lancellotti, manifesta estratégias de controle social e *aporofobia*, que visam excluir pessoas vulneráveis das centralidades urbanas. Enquanto a classe média e alta busca refúgio em shoppings centers, configurados como "enclaves fortificados" diante da "cultura do medo", os espaços públicos perdem sua identidade social e os indivíduos passam a instrumentalizar suas funções de forma individual (Souza, 2008).

Projetos de revitalização, como o High Line em Nova York, são exemplos de requalificação que integra o mobiliário acessível, o parque linear foi construído em uma linha férrea desativada, dando vitalidade em toda sua extensão; no entanto, o artigo O Paradoxo da Segregação Sustentável, nos alerta para o fenômeno da "gentrificação verde". Esse processo utiliza melhorias ambientais para impulsionar a especulação imobiliária de luxo, resultando na expulsão dos moradores tradicionais e no aumento acentuado de aluguéis em bairros como Chelsea e Manhattan (BALISCEI e FERREIRA, 2025). Dessa forma, a conservação do patrimônio histórico deve equilibrar a memória e a identidade para evitar que centros urbanos se tornem meros produtos de consumo.

A relação entre a Leitura Conceitual (AC01) e O Estado da Arte (AC03) reforça que o direito à cidade deve ser um praxis coletivo construído em sociedade. Enquanto o modelo Sênior Cohousing propõe o suporte mútuo e de permanência na comunidade como uma opção de solução para envelhecimento saudável, a revitalização urbana deve priorizar o patrimônio vivo e a gestão democrática em oposição à lógica mercantilista. Ambas abordagens convergem para um urbanismo inclusivo, onde a identidade e vínculos sociais sejam de eixos estruturadores do espaço.

---

## CONCEITOS

Diante do conteúdo analisado, estruturou-se três conceitos centrais da pesquisa, que demonstram difundir-se em um único tema, sendo eles:

**Direito à Cidade:** Conforme Henri Lefebvre e David Harvey, o direito à cidade é coletivo dos habitantes que transformarem, usufruírem e produzirem o espaço urbano, de acordo com

suas necessidades e desejos. Assim, se sustenta que a propriedade urbana só é legítima quando cumpre sua função social. O poder público entra como mediador e garantidor dessa ordem, detendo a responsabilidade de ordenar o território para assegurar o desenvolvimento de funções sociais, o espaço público deve ser apropriado para o exercício da cidadania e do encontro. Em contrapartida, a partir das fontes analisadas, existem articulações conflituosas; sendo o espaço frequentemente capturado por uma lógica instrumental. Sob essa perspectiva, o espaço deixa de ser neutro para se tornar um instrumento político e estratégico manipulado pelo capital, tornando a cidade uma mercadoria de troca, onde o planejamento urbano é instrumentalizado por elites e pelo mercado imobiliário para obtenção de renda e segregação socioespacial.

**Arquitetura Hostil:** termo criado e difundido pelo jornalista britânico Ben Quinn, através do jornal The Guardian em 2014, configura-se como a materialização física do descumprimento da função social da propriedade e da negação do direito à cidade, utilizando o design de forma agressiva, com pinos metálicos, pedras sob os viadutos, bancos com divisórias, que servem para excluir indivíduos que são considerados indesejáveis na sociedade dos espaços públicos, principalmente pessoas em situação de rua. No Brasil, a Lei Padre Júlio Lancellotti veda o hostil para garantir um espaço urbano democrático.

**Função Social da Propriedade:** Sendo uma obra social e civilizatória, a cidade é um produto do trabalho humano coletivo ao longo da história. De acordo com José Afonso da Silva (1925-2025), constitucionalista brasileiro e autor do livro “Direito Urbanístico Brasileiro”, onde menciona o conceito de função social da propriedade e que este, não é apenas um princípio abstrato, mas o fundamento para o planejamento urbano, tendo controle das construções e legitimação no Plano Diretor, sendo entendido assim, que a propriedade urbana deve se submeter aos objetivos coletivos da cidade.

---

## SÍNTESE INTERPRETATIVA

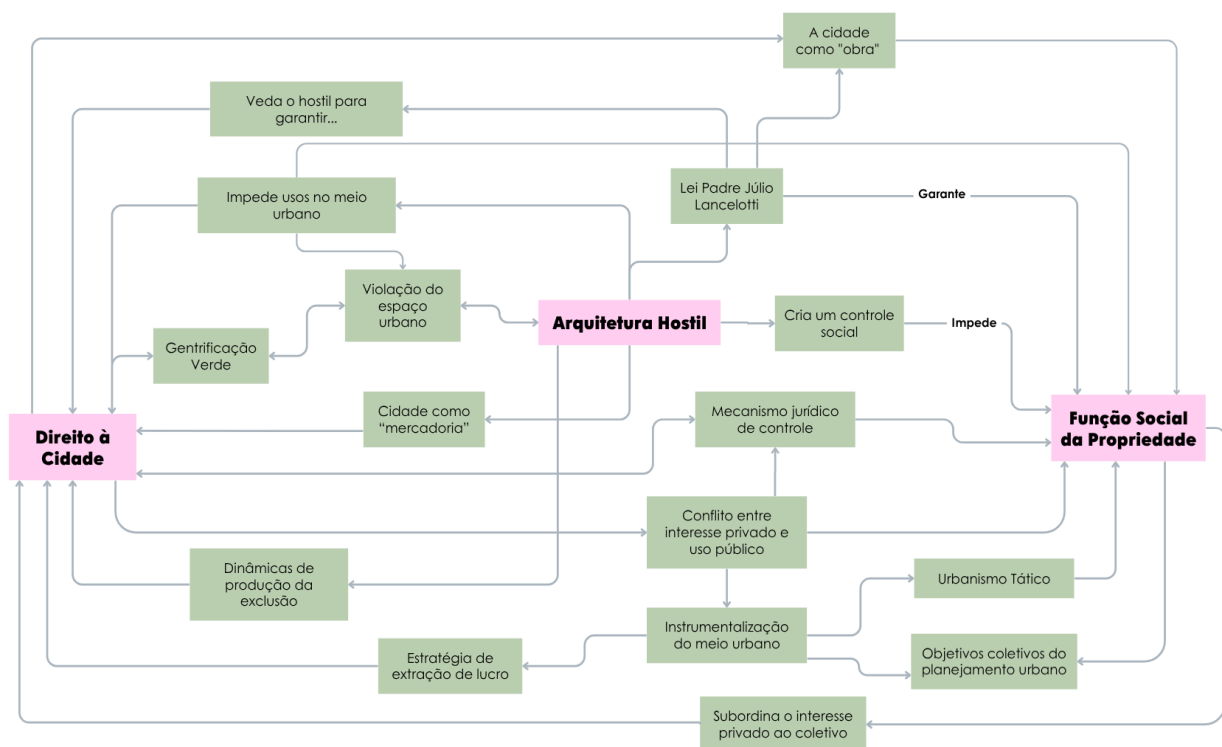
A arquitetura hostil contemporânea é herdeira de estratégias seculares de controle e exclusão social, através de fortalezas e muros, comumente feitos para defesa pessoal e patrimonial. Por meio de um design agressivo, o paradigma global atual busca a efetivação do direito à cidade como um praxis coletivo que devolve o espaço aos seus usuários na sociedade.

A superação da exclusão e da vulnerabilidade habitacional requer políticas multidimensionais, como o modelo Housing First (Moradia Primeiro) e a locação social em

vazios urbanos, como Programa de Moradias Vazias do País Basco, na Espanha, que visa alugar imóveis privados desocupados com uma locação social, com custo popular, esses exemplos atentam às condições físicas, mentais e sociais de cada indivíduo. Assim, os sujeitos deixam de ser alvos de repressão para se tornarem princípios estruturantes do espaço, reafirmando a cidade como obra social e constante produção política. O planejamento urbano deve abandonar a lógica de mercantilização do espaço público para garantir um lugar de encontro, vitalidade e realizar funções fundamentais.

A discussão entre os conceitos estruturados nos mostra a cidade compreendida como “obra” (valor de uso) e “mercadoria” (valor de troca). O direito à cidade como configurador coletivo dos habitantes, que opera o processo de urbanização conforme as necessidades sociais de seus indivíduos e, para que isso se realize, é necessário a efetivação da função social da propriedade, que fundamenta o planejamento urbano e o direito individual aos objetivos coletivos através da aplicação do Plano Diretor e do Estatuto da Cidade pelo Poder Público, porém através da lógica instrumental capitalista, o espaço urbano deixa de ser neutro e se transforma em uma estratégia convertida em mercadoria, promovendo segregação socioespacial e atingindo principalmente indivíduos em situações vulneráveis, materializando-se através da arquitetura hostil.

## DIAGRAMA CONCEITUAL



## REFERÊNCIAS

LEFEBVRE, Henri. Livro: **Espaço e política**. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2008.

HARVEY, David. Livro: **Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana**. São Paulo: Martins Fontes, 2014.

LEFEBVRE, Henri. Livro: **Espaço e política: o direito à cidade** – v. 2. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2016.

ROLNIK, Raquel. Livro: **Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças**. São Paulo: Boitempo, 2019.

Documentário: **Arquitetura hostil: Como construções afastam pessoas de ambientes públicos?** - Fantástico - <https://globoplay.globo.com/v/9247954/> - 2021.

BERTH, Joice. **Se a cidade fosse nossa: planejamento urbano e desigualdades**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2024.

AMARILHA, N. B.; BALDIN, L. V.; MARQUES, T. C.; GARABINI, V. M. B. **Arquitetura hostil: a cidade é para todos?** Revista Jurídica Direito, Sociedade e Justiça (RJDSJ), Dourados, v. 10, n. 16, p. 63-77, jul./dez. 2023.

LOUGHRAN, Kevin. **Parks for Profit: The High Line, Growth Machines, and the Uneven Development of Urban Public Spaces**. City & Community, vol. 13, n.1, p.49-68, 2014.

**Cidades rebeldes: invisibilidades, silenciamentos, resistências e potências** - Cap. **Cidadão Invisível e o direito à cidade negada**, por Alexandra Eliza Vieira Alencar e **Migrações, desabamentos e metáforas: desestabilizações nas paisagens urbanas**, por Janaina Santos. / Paulo Raposo, Allende Renck, Scott Head, organização. – Florianópolis: Editora da UFSC, 2019. 237 p. : il., tab. – (Coleção Brasil Plural).

**SÃO PAULO NAS ALTURAS**. Por Raul Juste Loes. Disponível em: <https://www.youtube.com/c/SaoPauloNasAlturas>.

**LE REPOS du Fakir** (The Fakir's Rest). Documentário com direção de: Stéphane Argillet e Gilles Paté. França, 2003.

BRASIL. **Lei nº 14.489**, de 21 de dezembro de 2022. Altera a **Lei nº 10.257**, de 10 de julho de 2001 (**Estatuto da Cidade**), para vedar o emprego de técnicas de arquitetura hostil em espaços livres de uso público. Brasília, DF: Presidência da República, . Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2022/lei/l14489.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14489.htm). Acesso em: 23 abr. 2026.

FURB. **Pesquisa FURB investiga políticas para a população em situação de rua em Santa Catarina**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=BRtFFj7SGMc>. Acesso em: 25 abr. 2026.

KAYATEKIN, Cem. **"É possível construir uma sociedade mais justa através da arquitetura?"** [Architecture Has Limits to Achieve Urban Equity. What Should We Do?] 01 Out 2019. ArchDaily Brasil. (Trad. Libardoni, Vinicius) Acessado 28 Abr 2026. <<https://www.archdaily.com.br/br/925591/e-possivel-construir-uma-sociedade-mais-justa-atraves-da-arquitetura>> ISSN 0719-8906.

OLIVEIRA, Nelson. **Arquitetura hostil: anatomia da cidade proibida**. Senado Notícias, 23 de julho de 2021. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2021/06/arquitetura-hostil-anatomia-da-cidade-proibida>

CORREIA, R. L. J.; SOUSA JUNIOR, J. G.; MENEZES, J. E. X. **O “Direito Achado na Rua” e os novos “sujeitos coletivos de direito”: a luta social como paradigma do direito à cidade**. Revista de Direito da Cidade (RDC), Rio de Janeiro, v. 17, n. 03, p. 282-310, 2025. DOI: 10.12957/rdc.2025.72757.

AMARILHA, N. B.; BALDIN, L. V.; MARQUES, T. C.; GARABINI, V. M. B. **Arquitetura hostil: a cidade é para todos?** Revista Jurídica Direito, Sociedade e Justiça (RJDSJ), Dourados, v. 10, n. 16, p. 63-77, jul./dez. 2023.

MACIEL, E. A. . Opus - Grupo de Pesquisa: **Observatório de Políticas Urbanas e Sociais**. 2021;. Disponível em: <https://open.spotify.com/show/0HGScqbLJzwM5DYTz7IdZO>. Acesso em: 26 abr. 2026.

DENALDI, Rosana et al. **A aplicação do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios (PEUC)**. Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, v. 9, p. 172-186, 2017, p. 173.

BALISCEI, Marina Miranda; FERREIRA, Antonio Rafael Marchezan. O paradoxo da segregação sustentável: a gentrificação verde como mecanismo de exclusão social. Revista Brasileira de Direito Urbanístico – RBDU, Belo Horizonte, ano 11,n. 21, p. 355-368, jul./dez. 2025. DOI: 10.52028/RBDU.v11.i21.ART13.P